

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 5 Joumada I 1415 - 11 octobre 1994

137^{ème} année

N° 80

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice

Nomination d'un chef de service 1659

Ministère des Finances

Décret n° 94-1998 du 26 septembre 1994, portant réduction des taux des droits de douane à 10% et suspension des taxes d'effets équivalents et de la TVA dus au titre des matières premières et des demi-produits nécessaires à la fabrication des équipements économeurs d'énergie ou utilisés dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements, matériels et produits économeurs d'énergie ou utilisés dans le domaine des énergies renouvelables 1659

Décret n° 94-1999 du 26 septembre 1994, portant suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des semences des légumineuses à graines 1661

Ministère de l'Economie Nationale

Décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994, portant statuts types des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles 1661

Décret n° 94-2001 du 26 septembre 1994, relatif à la fixation des conditions et des modalités de participation des occupants, des exploitations et des propriétaires d'immeubles dans les zones industrielles au financement des opérations de maintenance et de gestion dans lesdites zones 1666

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 94-2002 du 26 septembre 1994, portant modification des limites de la zone de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de l'Ariana 1667

Nomination d'ingénieurs en chef 1667

Nomination de directeurs 1667

Nomination de chefs de division 1667

Nomination d'un chef d'arrondissement 1667

Nomination de chefs de cellule	1668
Nomination de chefs de service	1668
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat	
Cessation de fonctions de directeurs régionaux	1668
Ministère du Transport	
Nomination de sous-directeurs	1668
Nomination de chefs de service	1668
Ministère des Communications	
Nomination de chefs de service	1669
Nomination d'un chef de centre	1669
Nomination d'un inspecteurs	1669
Ministère de L'Education et des Sciences	
Décret n° 94-2055 du 8 octobre 1994, modifiant le décret n° 92-1183 du 22 juin 1992 relatif à la fixation de l'horaire des études dans l'enseignement secondaire	1669
Cessation de fonctions d'un chef de service	1671
Ministère de la Culture	
Nomination de sous-directeurs	1671

décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA JUSTICE

NOMINATION

Par décret n° 94-1997 du 29 septembre 1994.

Monsieur Ali Nciri, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service des recrutements et de la formation à la direction des affaires administratives et financières au ministère de la justice.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 94-1998 du 26 septembre 1994, portant réduction des taux des droits de douane à 10% et suspension des taxes d'effets équivalents et de la TVA dus au titre des matières premières et des demi-produits nécessaires à la fabrication des équipements économiseurs d'énergie ou utilisés dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements, matériels et produits économiseurs d'énergie ou utilisés dans le domaine des énergies renouvelables.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 85-48 du 25 avril 1985, portant encouragement de la recherche, de la production et de la commercialisation des énergies renouvelables,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment son article 8,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990, relative à la maîtrise de l'énergie,

Vu la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi des finances pour la gestion 1994 et notamment son article 76,

Vu l'avis du ministre de l'économie nationale,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont réduits les taux des droits de douane à 10% et sont suspendus les taxes d'effets équivalents et la taxe sur la valeur ajoutée, dus à l'importation des matières premières et demi-produits destinés à la fabrication des équipements économiseurs d'énergie et des équipements utilisés dans le domaine des énergies renouvelables, n'ayant pas de similaires fabriqués localement et fixés à la liste n° I annexée au présent décret.

Art. 2. - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l'acquisition sur le marché local, des matières premières et demi-produits fabriqués localement et destinés à la fabrication des équipements économiseurs d'énergie et des équipements utilisés dans le domaine des énergies renouvelables, fabriqués localement et fixés à la liste n° II annexée au présent décret.

Art. 3. - Sont réduits les taux des droits de douane à 10% et sont suspendues les taxes d'effets équivalents et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des équipements, matériels et produits économiseurs d'énergie ou utilisés dans le domaine des énergies renouvelables non fabriqués localement et fixés à la liste n° III annexée au présent décret.

Art. 4. - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l'acquisition sur le marché local des équipements, matériels et produits économiseurs d'énergie ou utilisés dans le domaine des énergies renouvelables fabriqués localement et fixés à la liste n° IV annexée au présent décret.

Art. 5. - Les avantages fiscaux prévus à l'article premier et à l'article 2 du présent décret sont accordés aux industriels dans le domaine de maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables.

Art. 6. - Le bénéfice du régime privilégié prévu à l'article premier et à l'article 2 du présent décret est subordonné au respect des conditions générales pour le bénéfice des régimes fiscaux privilégiés tels que repris au point 6 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation et aux conditions suivantes :

1 - L'industriel doit joindre à sa demande de bénéfice du régime fiscal privilégié un programme prévisionnel de fabrication selon le modèle fourni par l'agence pour la maîtrise de l'énergie, s'étalant sur une période déterminée et comportant notamment la désignation, la quantité, les caractéristiques ou références des articles à fabriquer. Le bénéfice du régime fiscal privilégié n'est possible qu'après l'approbation du programme prévisionnel par les services concernés du ministère de l'économie nationale.

2 - Les titres d'importation sous couvert desquels sont importés les produits visés à l'article premier ci-dessus ainsi que les factures commerciales y afférentes doivent comporter explicitement la mention : "importation destinée exclusivement aux fins de la fabrication des équipements économiseurs d'énergie ou utilisés dans le domaine des énergies renouvelables" apposée par les soins du bénéficiaire avant le dépôt de la demande du titre auprès de l'administration concernée émettrice du titre.

3 - La déclaration en douane doit être établie au nom de l'industriel fabricant des équipements économiseurs d'énergie et des équipements utilisés dans le domaine des énergies renouvelables à l'importation des articles repris à la liste n° I annexée au présent décret.

4 - Les factures commerciales doivent être établies au nom de l'industriel fabricant des équipements économiseurs d'énergie et des équipements utilisés dans le domaine des énergies renouvelables à l'acquisition sur le marché local des articles repris à la liste n° II annexée au présent décret.

5 - L'industriel doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition sur le marché local un engagement de ne pas céder en l'état les produits importés au bénéfice de la réduction des droits de douane au taux de 10% et de la suspension des taxes d'effets équivalents et de la taxe sur la valeur ajoutée ou acquis localement en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et d'acquitter immédiatement les droits et taxes dus aux taux en vigueur sur les produits de l'espèce qui seraient détournés de leur destination initiale sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes et les sanctions prévues par le code de la taxe sur la valeur ajoutée.

En cas d'importation, cet engagement établi sur le pré-imprimé 6.3.41 doit être déposé à l'appui de la déclaration en douane.

6 - L'industriel est soumis dans ses établissements, dépôts et autres locaux à usage professionnel aux visites des agents des douanes et des agents du contrôle fiscal qui pourront y effectuer toutes les vérifications nécessaires.

Art. 7. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 1994 jusqu'au 31 décembre 1994.

Art. 8. - Les ministres des finances et de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 septembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE - I -

Liste des matières premières et demi-produits, non fabriqués localement et destinés à la fabrication des équipements de maîtrise de l'énergie et des équipements utilisés dans le domaine des énergies renouvelables.

N° du Tarif	Désignation
EX 282410.0	Oxyde de plomb
EX 283522.0	Phosphatant
EX 290549.0	Polyalcool
EX 292910.0	Isocyanate
EX 390319.0	Polystyrène en granulé
EX 390730.0	Epoxy en poudre
EX 390740.0	Plaque en polycarbonate alvéolaire 6mm d'épaisseur
EX 391000.0	Silicone
EX 391721.0	Tube en polyéthylène réticulé
EX392190.0	Plaque de mousse de polyuréthane dense épaisseur 3 cm renforcée avec de l'aluminium réfléchissant
EX 392690.7	Presse étoupe en plastic
EX 392690.9	Boitier
EX 400910.9	Tube en caoutchouc non durci diamètre < 69 mm
EX 700719.0	Verre trempé en plaque
EX 701931.0	Laine de verre
EX 720510.0	Grenaille de fer
EX 720913.0	Tôle laminée à froid ep 3 mm et moins
EX 721031.1	Tôle étamée ep 3mm et moins
EX 721129.0	Tôle laminée à chaud épaisseur 3mm à 4,75 mm
EX 721924.0	Tôle inox pour réservoir de stockage épaisseur > 1,5 mm
EX 722510.0	Ferrite
EX 731819.0	Boulonnerie (en acier qualité 10.9)
EX 741021.0	Feuille mince, en cuivre affiné, fixée sur support en plastique
EX741129.0	Tube en cuivre désoxydé
EX 741210.0	Raccord, coude, té, bouchon, adaptateur en cuivre
EX 760410.2	Autres barres en aluminium non alliés
EX 761690.9	Radiateur
EX 800300.1	Fil étain
EX 810490.1	Magnésium en barre
EX 811000.1	Antimoine
EX 841280.0	Ensemble aérogénérateur avec accessoires
EX 841381.0	Electropompe tube
EX841430.0	Compresseur 12/24 DCV
EX 841990.9	Tube caloduc sous vide, collecteur calorifique
EX 842121.0	Autodétartreur, filtre à tami en caoutchouc anti-calcaire
EX 848130.0	Clapet anti-retour
EX 848140.0	Groupe de sécurité
EX 848180.0	Vanne 2,3 ou 4 voies, nourrice de distribution, purgeur d'eau automatique
EX 850490.0	Carcasse de transformateur électrique, corps et noyau bobinage
EX 850790.1	Bacs et couvercles
EX 850790.2	Plaques tubulaires
EX 850790.9	Accessoires pour accumulateurs électriques
EX 851610.3	Thermoplongeur
EX 851680.0	Résistance électrique à barillet 1200 W, 1800 W, 3000 W et 3600 W
EX 851690.1	Echangeur à plaque
EX 853221.0	Condensateur fixe au tantale
EX 853222.0	Condensateur fixe électrolytique en aluminium
EX 853223.0	Condensateur fixe diélectrique en céramique à une seule couche
EX 853225.0	Condensateur fixe à diélectrique en papier ou en matière plastique
EX 853321.0	Résistance non chauffante inf à 20 W
EX 853331.0	Potentiomètre
EX 853610.0	Fusible 10 ou 16 A
EX 853630.0	Borniers

N° du Tarif	Désignation
EX 853641.0	Relais (I < 2 A, U < 60 V), Relais (12 V, 16 A)
EX 854110.0	Diode de redressement
EX854121.0	Transistor de dissipation inf à 1 W
EX 854129.0	Transistor de dissipation (10 A et 15 A)
EX 854140.0	Leds
EX 854211.0	Circuit intégré monolithique, numérique
EX854 219.0	Autre circuit intégré monolithique
EX 854290.0	Partie joint des circuits intégrés
EX 854451.0	Sonde à plongeur avec gaine
EX 854690.0	Isolateur pour électricité
EX 854720.0	Douilles pour tubes de 8,13, 18 W et plus
EX 854790.0	Pièces isolantes comportant des pièces métalliques d'assemblage
EX 857904.0	Séparateur
EX 903210.0	Thermostat

ANNEXE - II -

Liste des matières premières et demi-produits, fabriqués localement destinés à la fabrication des équipement de maîtrise de l'énergie et des équipements utilisés dans le domaine des énergies renouvelables.

N° du Tarif	Désignation
EX 321000.2	Peinture anti-rouille et peinture liquide
EX 382390.9	Détartrant, Diluant
EX 390390.0	Polystyrène en plaques destiné à l'isolation thermique
EX 391723.0	Tube en plastique transparent
EX 391910.0	Etiquette autocollante (en PVC)
EX 392010.0	Film en polyane pour emballage
EX 401699.2	Joint en caoutchouc
EX 401700.1	Profilé en caoutchouc
EX 420500.0	Calotte en cuir
EX 440721.0	Bois d'emballage
EX 450190.0	Liège granulé
EX 481950.0	Carton d'emballage
EX 721410.0	Barre en acier étiré
EX 721640.0	Profilé en acier étiré de + de 80 mm
EX 721690.0	Profilé en acier étiré de moins de 80 mm
EX 730451.0	Tube en fer à section carrée ou rectangulaire
EX 730630.0	Tube en acier soudé diamètre inf à 50 mm
EX 731010.0	Réservoir d'expansion
EX 731290.0	Cable en acier
EX 740911.1	Feuillard en Cu épaisseur 0,2 mm
EX 741011.0	Tôle en cuivre épaisseur 1,5 mm
EX 741110.0	Tube en cuivre, écroui en barre rectiligne et affiné
EX 741210.0	Accessoires de tuyauterie en cuivre
EX 760429.3	Profilé en aluminium
EX 831120.0	Baguette et fil de soudure
EX 831130.0	Baguette de soudure type castolin ou équivalent
EX 841391.0	Corps de pompe en bronze coulé
EX 841950.0	Echangeur tube
EX 848130.0	Robinet à boisseau sphérique
EX 848210.0	Roulement à bille
EX 848299.0	Bague pour roulement
EX 848320.0	Palier avec roulement
EX 853620.0	Disjoncteur (Inf ou égal à 32 A)
EX 854420.0	Cable électrique diamètre < à 2x6 mm2

ANNEXE - III -

Liste des équipements, matériels et produits économiseurs d'énergie ou utilisés dans le domaine des énergies renouvelables, non fabriqués localement

N° du Tarif	Désignation
EX 680610.0	Laine de roche et laine minérale pour l'isolation thermique
EX 680620.0	Vermiculite
EX 6901	Carreaux ou briques en céramique réfractaire à l'exclusion des briques à base de silico-aluminium et autres repris 690 1001 et 690 1009
EX 8501	Modules pour systèmes photovoltaïques
EX 851310.9	Lampe solaire portable
EX 853290.0	Batteries de condensateurs pour réseau électrique
EX 853931.0	Lampes fluocompactes économiseurs d'énergie et tubes fluorescents pour systèmes photovoltaïques.

ANNEXE - IV -

Liste des équipements, matériels et produits économiseurs d'énergie ou utilisés dans le domaine des énergies renouvelables, fabriqués localement

N° du Tarif	Désignation
EX 4504	Liège destiné à l'isolation thermique
EX 7308	Panneaux isolants en fonte, fer ou acier comportant du polyuréthane en sandwich
EX 8412	Eoliennes de pompage destinées au pompage de l'eau
EX 8504	Ballasts et luminaires pour systèmes photovoltaïques
EX 8506	Batteries pour systèmes photovoltaïques
EX 8516	Chauffage-eau solaire
EX 8536	gradateurs ou variateurs de lumière et interrupteurs électriques pour systèmes photovoltaïques
EX 9032	Régulateurs pour systèmes photovoltaïques
EX 9405	Réflecteurs pour lampes.

Décret n° 94-1999 du 26 septembre 1994, portant suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des semences des légumineuses à graines.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994,

Vu la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi des finances pour la gestion 1994 et notamment son article 76,

Vu l'avis des ministres de l'économie nationale et de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des semences des légumineuses à graines, et ce dans la limite d'un contingent global de 5250 tonnes ventilés conformément au tableau ci-après :

N° de tarif des douanes	Désignation du produit	Quantités (tonne)
071310.0	petit pois	1100
071320.0	pois chiches	2000
071350.0	fève	800
071350.0	féverole	200
091099.0	fenugrec	150
120929.0	vesce	1000
	TOTAL	5250

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux importations effectuées entre le 1er septembre 1994 et le 31 décembre 1994.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 septembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

Décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994, portant statuts types des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'économie nationale,

Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles et notamment son article 7,

Vu la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant modification de la législation relative à la promotion immobilière,

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Les statuts types des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles sont fixés comme suit :

Art. 2. - Constitution

1 - Est constitué un groupement de maintenance et de gestion entre les occupants, les exploitants et les propriétaires d'immeubles, déjà implantés ou qui s'implanteront ultérieurement dans la zone industrielle conformément aux dispositions du décret relatif à l'organisation des groupements de maintenance et de gestion dans les zones industrielles et à leur mode de constitution et de gestion.

2 - Ce groupement est régi par les dispositions de la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994 citée ci-dessus et les textes d'application qui s'y rattachent ainsi que les dispositions ci-après :

Art. 3. - Appellation - Circonscription territoriale

1 - Ce groupement prend la dénomination de

2 - La circonscription territoriale de ce groupement englobe

Art. 4. - Objet

Le but de ce groupement consiste en :

A - la maintenance :

- la maintenance des équipements d'intérêt général comme les chaussées et l'éclairage public.

B - la gestion :

- la gestion des équipements affectés à l'activité dans la zone industrielle, la collecte des déchets et résidus industriels et autres entrant dans le cadre de la maintenance et de la gestion.

C - le réaménagement de la zone industrielle.

Art. 5. - Durée

le groupement est créé pour une durée de quatre vingt dix neuf années renouvelable tant que le but de sa création demeure.

Art. 6. - Le siège social

Le siège social du groupement est établi à l'adresse suivante

Le conseil d'administration du groupement peut décider du transfert du siège en tout autre lieu de la circonscription du gouvernorat dans laquelle se trouve la zone industrielle après approbation de l'assemblée générale et information du gouverneur.

CHAPITRE II

Adhérents

Art. 7. - Adhésion au groupement

Adhérent obligatoirement au groupement les entités ci-après implantées dans des zones industrielles aménagées conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994 relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles :

- toute personne physique ou morale propriétaire d'un ou de plusieurs lots dans la zone industrielle, l'exploitant personnellement ou par l'intermédiaire d'un tiers.

- tout occupant légal d'un ou de plusieurs lots dans la zone industrielle sans être propriétaire.

- tout exploitant dans la zone industrielle.

Art. 8. - Registre d'immatriculation

Un registre spécial est mis à la disposition des adhérents du groupement, dans lequel sont transcrits leurs identités et à chacun d'eux attribué un numéro chronologique suivant la date d'adhésion.

Art. 9. - Engagement des adhérents

Tout adhérent au groupement s'engage à :

A - Respecter les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

B - Verser les cotisations fixées par le conseil d'administration.

C - Sauvegarder les intérêts et les acquis du groupement.

D - Participer activement à la résolution de tous les problèmes soumis à l'assemblée générale et à présenter les observations et suggestions se rapportant à la gestion.

En cas de non respect par un adhérent des engagements cités au paragraphe ci-dessus, il appartient au conseil d'administration de prendre à son encontre les mesures appropriées conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994 susvisée tant qu'il n'apparaît pas que cette défaillance est due à une force majeure.

Art. 10. - Droits des adhérents

Tout adhérent a droit à :

- être élu dans tous les organes du groupement.

- user des moyens et services du groupement et bénéficier de tous avantages que le groupement est en mesure de procurer à ses membres.

- présenter toutes suggestions et observations relatives à l'activité du groupement et vérifier les suites qui leur auraient été réservées.

- participer aux assemblées générales et exercer son droit de vote.

CHAPITRE III

Assemblée générale

Art. 11. - Assemblée générale constitutive

Le gouverneur convoque d'une façon exceptionnelle tous les occupants, les exploitants et les propriétaires d'immeubles dans la zone industrielle à assister à l'assemblée générale constitutive pour élire le premier conseil d'administration du groupement. Cette opération se déroule sous la supervision d'un bureau composé d'un président et de deux membres élus à la majorité simple par les adhérents présents à l'assemblée.

Les membres de ce bureau ne peuvent être parmi les candidats au conseil d'administration du groupement.

Art. 12. - Composition et pouvoirs de l'assemblée générale

L'assemblée générale, organe suprême du groupement, est composée de l'ensemble des adhérents régulièrement inscrits sur le registre des adhésions à la date de convocation à l'assemblée générale.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente la totalité des adhérents. Ses résolutions sont exécutoires vis à vis de tous, y compris les absents, les opposants et ceux frappés d'incapacité.

Art. 13. - Convocation

Les adhérents se réunissent en assemblée générale sur initiative :

- du président du conseil d'administration ou, en son absence, de l'administrateur le plus âgé

- ou des adhérents régulièrement inscrits, et ce dans un délai de rigueur de 2 mois à compter de la date de la demande du quart au moins de ces adhérents.

- ou du gouverneur de la région.

- s'agissant des assemblées générales réunies sur première convocation, la convocation à l'assemblée générale doit être faite 10 jours au moins avant la date de la réunion et ce par lettre recommandée adressée à tous les adhérents et avec affichage d'un avis au siège du groupement.

- s'agissant des assemblées générales ordinaires réunies sur deuxième convocation, la convocation à l'assemblée générale doit être faite dans un délai de 10 jours au moins et trente jours au plus avant la date de sa tenue, et ce par lettre recommandée adressée à tous les adhérents.

- pour les assemblées générales extraordinaires réunies sur deuxième convocation, les convocations doivent être adressées quinze jours à l'avance par lettre recommandée et faire l'objet d'affichage dans les locaux du siège social du groupement.

- pour les assemblées générales extraordinaires réunies sur troisième convocation, les convocations doivent être faites dix jours au moins et trente jours au plus avant la date de la réunion, et ce par affichage dans les locaux du siège social du groupement.

En outre, il est adressée à chaque adhérent dix jours au moins avant la tenue de l'assemblée, une convocation par lettre recommandée l'invitant à assister à l'assemblée générale extraordinaire.

- toute affiche, avis et convocation individuelle devra mentionner la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour. Si le but de l'assemblée générale est de statuer sur les comptes d'une gestion, l'affiche et la convocation individuelle devront mentionner que les adhérents ont la faculté, à partir du huitième jour précédant cette assemblée, de prendre connaissance au siège du groupement des rapports du conseil d'administration ainsi que des comptes financiers de l'exercice en question.

- la convocation individuelle est régulièrement adressée au dernier domicile que les adhérents auraient notifié au groupement.

Art. 14. - Ordre du jour

- L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par le conseil d'administration, il doit comporter outre les propositions émanant du conseil, toute question présentée au conseil 30 jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale, sur proposition écrite revêtue de la signature du quart au moins des adhérents.

- il ne peut y avoir discussions ou délibérations lors de l'assemblée générale que sur les questions portées à l'ordre du jour. Toutefois l'assemblée générale peut, en cas de faute grave, révoquer un ou plusieurs administrateurs même si cette question ne figure pas à l'ordre du jour.

Art. 15. - Admission, droit de vote et représentation

- Tout adhérent a droit d'assister à l'assemblée générale ou de s'y faire représenter. Le conseil d'administration peut inviter une ou plusieurs personnes à assister à l'assemblée générale à titre d'observateurs, et ce en raison de leurs qualités et de leurs compétences.

- n'a droit au vote que l'adhérent qui aura versé sa cotation.

- tout adhérent présent ou représenté ne peut disposer que d'une seule voix.

- chacune des personnes morales adhérentes bénéficie d'une seule voix à l'assemblée générale.

Ces entités citées ci-dessus sont représentées chacune de droit par un délégué dûment mandaté.

- l'adhérent mandaté par ses confrères ne peut disposer que de 5 voix y comprise la sienne. Les mandats sont annexés au procès verbal de l'assemblée générale.

Art. 16. - Constatation des délibérations de l'assemblée générale

- Il est tenu une feuille de présence indiquant les noms des adhérents ainsi que leurs domiciles.

- cette feuille de présence, émargée par les adhérents ou leurs mandataires est déposée au siège social pour être annexée au rapport du conseil d'administration ainsi qu'aux procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale. Ces procès verbaux sont consignés sur un registre spécial dûment signé par les membres de l'assemblée générale.

- les copies ou extraits des délibérations qui doivent être produits auprès des tribunaux, doivent être paraphés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 17. - Réunion et objet de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée au moins une fois par an. Elle décide de toutes les questions concernant le groupement à l'exception de celles réservées expressément à l'assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée générale ordinaire se réunit pour délibérer sur toute question figurant à l'ordre du jour et notamment pour :

- approuver ou modifier le règlement intérieur

- statuer sur la gestion du conseil d'administration et les motions de l'activité et d'une façon générale sur toute question que celui-ci lui soumet.

- révoquer les membres démissionnaires du conseil d'administration

- statuer sur toute demande émanant du conseil d'administration tendant à lui conférer plus de pouvoir

- prendre connaissance des rapports moral et financier du groupement et les approuver après discussion

- approuver les comptes

- procéder à l'élection des administrateurs

- délibération sur les critères et les montants de la participation

- délibérer sur toute question figurant à l'ordre du jour.

Art. 18. - Le quorum et la majorité à l'assemblée générale ordinaire

- l'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement si au moins la moitié des adhérents ou leurs représentants inscrits au groupement à la date de la convocation sont présents.

- si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est adressée avec le même ordre du jour suivant les règles prescrites par l'article 13 des présents statuts tout en y indiquant la date et le résultat de l'assemblée générale précédente.

La deuxième assemblée générale ordinaire délibère régulièrement, et ce quelque soit le nombre des membres présents ou représentés. Cependant ces délibérations ne porteront que sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la première assemblée.

- les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

- le délai séparant deux réunions successives des assemblées générales ordinaires ne peut être inférieur à 1 mois.

Art. 19. - Objet de l'assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire a seul pouvoir de délibérer sur les modifications des statuts et la dissolution du conseil d'administration du groupement.

Le texte des résolutions proposées doit être mis à la disposition des adhérents au siège du groupement 10 jours au moins avant la date de réunion de la première assemblée.

Art. 20. - Quorum et majorité à l'assemblée générale extraordinaire

- l'assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et ses délibérations seraient prises valablement si le nombre des membres présents ou représentés n'est pas inférieur aux 2/3 au moins des adhérents inscrits au groupement à la date de la convocation.

- si cette condition n'est pas remplie, une deuxième convocation est adressée avec le même ordre du jour et conformément aux règles prescrits par l'article 13 des présents statuts, en y indiquant la date et le résultat de la précédente convocation à l'assemblée générale extraordinaire.

La deuxième assemblée générale extraordinaire délibère légalement si le nombre des membres présents ou des représentés équivaut au moins à la moitié de la totalité des adhérents inscrits dans le groupement à la date de la convocation, mais cette assemblée ne peut discuter que les sujets inscrits à l'ordre du jour de la première assemblée sans que le délai de la réunion séparant les assemblées générales extraordinaires ne dépasse 15 jours.

- si la deuxième assemblée générale extraordinaire n'atteint pas le quorum requis, une troisième convocation avec le même ordre du jour est adressée suivant les règles énoncées à l'article 13 des présents statuts. Cette convocation indiquera la date et le résultat de la précédente convocation à l'assemblée générale extraordinaire.

La troisième assemblée générale extraordinaire délibère valablement et ce quelque soit le nombre des membres présents ou représentés; Cependant ses délibérations ne porteront que sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la première assemblée. Le délai entre les deux assemblées générales extraordinaires ne saurait excéder un mois.

- Ces résolutions sont prises à la majorité des 2/3 des voix des membres présents ou représentés.

CHAPITRE IV

le conseil d'administration

Art. 21. - Composition du conseil d'administration

- Le groupement est administré par un conseil d'administration se composant de 3 à 12 membres élus par l'assemblée générale parmi les adhérents; Le nombre des administrateurs doit être un multiple de 3.

- Les adhérents personnes morales comme les adhérents personnes physiques peuvent être administrateurs au sein du groupement.

Tout adhérent personne morale élue comme membre du conseil d'administration est représentée par une personne physique mandataire. Cette personne physique est désignée par qui de droit. Ce mandataire peut être révoqué et remplacé dans les conditions prévues par l'article 15 des présents statuts types.

- tout administrateur doit :

a - être de nationalité tunisienne

b - n'avoir encouru aucune condamnation pour crime ou délit

Ces conditions s'appliquent aux personnes physiques désignées par les personnes morales membres du conseil d'administration du groupement pour les y représenter.

- L'élection des membres du conseil d'administration doit se faire au scrutin secret.

Art. 22. - Durée et renouvellement du mandat des administrateurs

- Les administrateurs sont élus pour une durée de 3 années et renouvelables annuellement par tiers.

Toutefois le mandat des membres du premier conseil d'administration se renouvelle par tiers annuellement.

- Les administrateurs partants sont désignés par tirage au sort durant les 2 premières années, et par ancienneté pour les années d'après.

- Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

- le conseil d'administration est tenu d'informer l'assemblée générale par lettre recommandée avec accusé de réception des candidatures pour un mandat d'administrateur qui lui auraient été notifiées par les intéressés, et ce 10 jours au moins à l'avance.

Art. 23. - Vacances et modalités de pourvoi

- En cas de vacances survenues pour cause de décès, de démission ou de révocation d'un ou de plusieurs administrateurs, le conseil poursuit ses activités avec le reste de ses membres. Si les vacances constatées dépassent la moitié du nombre des administrateurs, le président du conseil d'administration ou, en son absence, l'administrateur le plus âgé ou, le cas échéant, le gouverneur devra immédiatement convoquer une assemblée générale à l'effet d'élire de nouveaux administrateurs pour pourvoir aux vacances survenues, et, pour le restant du mandat.

- tout adhérent qui se serait absenté durant 3 réunions consécutives doit informer le conseil des motifs de ses absences, le conseil peut proposer son remplacement lors de la plus proche assemblée générale s'il considère que les motifs invoqués ne sont pas valables.

Art. 24. - Responsabilité des administrateurs

- Les administrateurs sont en vertu des règles du droit commun tenus, responsables individuellement ou solidairement, suivant les cas, à l'égard du groupement ou des tiers des fautes qu'ils pourraient éventuellement commettre dans l'exercice de leur gestion.

- Toute convention passée entre le groupement et l'un des administrateurs, directement, indirectement ou par personne interposée, doit être soumise préalablement à l'autorisation du

conseil d'administration. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux opérations résultant normalement des engagements contractés légalement conformément à l'article 9 des présents statuts, ainsi qu'aux opérations effectuées normalement par le groupement en dehors de toute convention particulière.

- Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent en cas de convention passée entre le groupement et une autre entreprise dont l'un des administrateurs serait propriétaire ou dans laquelle il serait associé en nom, gérant, administrateur ou directeur. L'administrateur qui se trouve dans l'une de ces situations doit en informer le conseil.

- les conventions approuvées par l'assemblée générale ne peuvent être attaquées que s'il y a fraude, les conventions non approuvées produisent quand même leurs effets, mais leurs conséquences dommageables qui en découlent pèseront en cas de fraude sur l'administrateur et le cas échéant sur le conseil d'administration.

Les administrateurs ne peuvent sous quelque forme que ce soit contracter des emprunts auprès du groupement, ou demander à bénéficier d'un découvert en compte courant ou de bénéficier d'un cautionnement du groupement ou son aval pour les engagements contractés par les administrateurs envers les tiers.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux emprunts, découverts, cautions ou avals susceptibles d'être octroyés à l'occasion d'opérations résultant normalement d'engagements valablement contractés par les intéressés conformément aux clauses stipulées dans l'article 9 des présents statuts.

Art. 25. - Réunions du conseil

- Le conseil d'administration se réunit au siège social ou en tout autre lieu aussi souvent qu'il l'intérêt du groupement l'exige, et ce au moins une fois tous les 3 mois sur convocation faite par son président et en cas d'empêchement par l'administrateur le plus âgé, la convocation du conseil doit avoir lieu chaque fois que le tiers des membres l'exige.

- Le conseil d'administration, pour délibérer valablement doit réunir au moins la moitié ses membres, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le scrutin ne peut avoir lieu par procuration au sein du conseil.

Art. 26. - Constatation des délibérations du conseil

- Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de la séance et a défaut par deux administrateurs qui auraient pris part à ces délibérations.

- Le président du conseil ou deux administrateurs en fonction atteste de la régularité des copies ou extraits des délibérations à produire en justice ou ailleurs.

Ces copies et extraits ainsi certifiés sont réputés valables pour les tiers, la justification du nombre et de la qualité des administrateurs en exercice, ainsi que la justification des pouvoirs conférés par des personnes morales administrateurs à leur remplaçant produiront valablement leurs effets vis à vis des tiers, et ce du fait de la simple énonciation dans le procès-verbal de chaque délibération ou dans les copies et extraits qui y sont délivrés, des noms tant des administrateurs que des représentants des personnes adhérentes en qualité d'administrateurs aussi bien présents qu'absents.

Art. 27. - Pouvoirs du conseil

- Le conseil d'administration agit en qualité de mandataire de l'assemblée générale, il est chargé de gérer le groupement dont il doit assurer le bon fonctionnement.

- Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la gestion du groupement et pourvoir à tous ses intérêts sans limitation, à l'exception des pouvoirs dévolus expressément à

l'assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.

- A la clôture de chaque exercice, il établit un bilan de la situation générale qui doit être soumis à l'assemblée générale conformément aux textes en vigueur, il soumet à l'assemblée un rapport sur la marche du groupement durant l'exercice écoulé et statue sur toutes les propositions qui lui sont soumises et arrête l'ordre du jour des réunions de l'assemblée.

- Outre les attributions expressément énoncées aux présents statuts, il exerce notamment les pouvoirs suivants énoncés à titre indicatif et non limitatif :

a - il représente le groupement auprès de l'Etat, des administrations publiques et privées et auprès des tiers, il effectue toutes les opérations entrant dans le cadre de cette représentation

b - il élabore le plan d'activité du groupement et son développement et fixe les prévisions budgétaires

c - il statue sur tous les marchés et conventions

d - il autorise la perception des créances revenant au groupement ainsi que le paiement des sommes dues

e - il autorise le retrait de toutes correspondances, télégrammes, lettres, colis, mandats destinés au groupement, et ce de toutes les entreprises, ils consent également à donner décharge des actes de retrait précités

f - il arrête l'emploi des disponibilités

g - il consent les crédits ou avances sous quelque forme que ce soit avec ou sans garantie

h - il contracte tout emprunt avec ou sans garantie

i - il acquiert ou échange tout immeuble, il peut aliéner tout bien foncier qui ne serait indisponible au fonctionnement du groupement

j - il consent et accepte la passation de tout contrat de location et toute promesse de vente moyennant le prix, les charges et les conditions lui apparaissant nécessaires

k - il assure la conservation des archives et des titres de propriété du groupement

l - il autorise le président à exercer toutes les actions judiciaires aussi bien en qualité de demandeur que de défendeur

m - il provoque toutes les opérations de résiliation de contrat, il traite compromet et transige en tout état de cause avec ou sans indemnité

n - il fixe les modes de paiement des débiteurs et consent toute prorogation de délai

o - il donne tout acquiescement, désistement ainsi que toute main levée de saisie, oppositions et autres droits avec ou sans paiement

p - il nomme et révoque tous agents, ouvriers et employés du groupement fixe leurs traitement, salaires, indemnités, gratifications et avantages

q - il suit et contrôle l'activité du groupement

r - il arrête le rôle des cotisations

s - il élit domicile du conseil d'administration

t - il établit le règlement intérieur conformément à la législation en vigueur.

Art. 28. - Présidence du conseil d'administration

- Le conseil élit parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité simple un président, cette élection a lieu au cours de la 1^{ère} séance du conseil d'administration suivant l'assemblée générale qui sera présidée par l'administrateur le plus âgé. Le conseil peut à tout moment et sur décision motivée retirer au président les fonctions dont il l'avait chargées, et ce, par voie de scrutin secret et à la majorité des 2/3 des voix

- Le président est chargé de veiller à la bonne marche du groupement et de défendre ses intérêts moraux et matériels.

Le conseil doit déléguer au président tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du groupement et à l'exécution des décisions du conseil. Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l'un des membres du conseil après obtention d'une autorisation spéciale du conseil d'administration.

- Le président du conseil d'administration et par délégation de celui-ci, représente le groupement en justice en tant que demandeur ou défendeur, les actions judiciaires doivent être intentées à sa requête ou contre lui

- En cas d'empêchement du président d'assurer ses fonctions, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé

- Le président peut constituer parmi les adhérents une commission chargée d'étudier les questions qu'il lui soumet pour examen.

Art. 29. - Gratuité des fonctions d'administrateur

- Les fonctions des membres du conseil d'administration sont assumées gratuitement sous réserve du remboursement auxdits membres, le cas échéant et sur leur demande, des frais particuliers liés à l'exercice de leurs fonctions

- Le conseil peut attribuer une prime aux administrateurs chargés d'une mission spéciale pour une période déterminée.

Art. 30. - Délévation des pouvoirs du conseil

- Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres à condition que ces délégations soient limitées quant à leur l'objet et à leur durée.

Art. 31. - Directeur

- Le conseil d'administration nomme un directeur. En aucun cas ne peut être directeur un membre du conseil d'administration. L'engagement du directeur doit avoir lieu par contrat écrit et approuvé par le conseil d'administration

- Le directeur assure la gestion du groupement et exerce ses fonctions dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par les délibérations du conseil

- La rémunération du directeur est fixée par le conseil d'administration et payée sur le budget du groupement

- Le directeur doit :

a) être de nationalité tunisienne

b) ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou exceptionnelle à une activité concurrente à celle du groupement

c) ne pas faire l'objet d'interdiction ou de déchéance du droit de gérer ou diriger une entreprise.

- Tout directeur ne doit pas exercer une activité incompatible avec ses fonctions.

Art. 32. Trésorier

- Le conseil d'administration élit parmi ses membres, à la majorité simple, un trésorier par voie de scrutin et ce lors de sa première réunion consécutive à l'assemblée générale. En aucun cas le trésorier ne peut avoir un lien de parenté avec le président du conseil d'administration.

Le conseil peut à tout moment et sur décision motivée retirer au trésorier les fonctions dont il l'avait chargées, et ce par voie de scrutin et à la majorité des deux tiers.

- Le trésorier arrête les comptes du groupement et exerce ses fonctions sous la direction du président du conseil d'administration

- Il est chargé de percevoir les participations des occupants, exploitants et propriétaires des immeubles de la zone industrielle

- Il transcrit toutes opérations des comptes sur un registre numéroté et paraphé

- Il conserve toutes pièces prouvant les opérations de perception et de paiement susceptibles d'être présentées en cas de besoin

- Lors de toute perception, il donne quittance dûment signée par lui et par le président du conseil d'administration.

Art. 33. - Dissolution du conseil d'administration du groupement

La dissolution du conseil d'administration a lieu par l'assemblée générale extraordinaire en vertu de ce qui a été énoncé au paragraphe premier de l'article 19 des présents statuts, ou bien par arrêté du ministre chargé de l'industrie dans les cas prévus par le décret relatif à l'organisation des groupements de maintenance et de gestion dans les zones industrielles et à leur mode de constitution et de gestion.

CHAPITRE V

Disposition financières

Art. 34. - Budget et approbation

Le groupement dispose d'un budget arrêté annuellement, et soumis pour approbation au conseil d'administration et à l'assemblée générale.

Art. 35. - Structure du budget

Le budget du groupement comprend deux parties :

- la première partie concerne la maintenance et la gestion du groupement, elle comprend :

a - les recettes suivantes :

* les montants des participations versés par les occupants, les exploitants et possesseurs d'immeubles dans la zone industrielle

* les revenus du patrimoine du groupement

* les recettes diverses

b - les dépenses suivantes :

* dépenses de maintenance

* dépenses de gestion propres au groupement

* dépenses imprévues

2 - la deuxième partie se rapporte aux travaux neufs et à la réhabilitation et comprend :

a - les recettes ci-après :

* les montants des cotisations versés par les occupants, exploitants et possesseurs dans la zone industrielle

* les emprunts

* les recettes diverses

b - les dépenses ci-après :

* dépenses d'études et de travaux neufs complémentaires et de réhabilitation

* remboursement des annuités des emprunts

* dépenses imprévues.

Art. 36. - Fonds de réserve

Les groupements de maintenance et de gestion dans les zones industrielles doivent assurer la gestion dans la limite des ressources dont ils disposent. Les dépenses et recettes du chapitre premier sont comparées à la fin de chaque exercice et les excédents qui en sont réalisés sont transférés au même chapitre de l'exercice suivant. Les excédents de l'exercice du groupement sont consignés dans un compte courant postal ou bancaire spécialement ouvert.

Art. 37. - Recettes des cotisations

Les décisions de recettes provenant des cotisations des occupants de la zone industrielle prévues par le conseil d'administration, deviennent exécutoires.

CHAPITRE VI

Questions diverses

Art. 38. - Règlements intérieurs

Le conseil d'administration peut prendre toutes mesures internes qu'il juge utiles concernant les questions non prévues par les présents statuts, à condition de les soumettre à l'avance à l'approbation de l'assemblée générale du groupement.

Art. 39. - Le ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et le ministre de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 septembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-2001 du 26 septembre 1994, relatif à la fixation des conditions et des modalités de participation des occupants, des exploitations et des propriétaires d'immeubles dans les zones industrielles au financement des opérations de maintenance et de gestion dans lesdites zones.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'économie nationale,

Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles et notamment son article 9,

Vu la décret n° 94-1635 du 1er août 1994 relatif à l'organisation, à la gestion et à la procédure de cration des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier - La participation des occupants, exploitants et propriétaires d'immeubles dans la zone industrielle au financement des opérations de maintenance et de gestion est fixée selon des critères qui seront arrêtés par le groupement et publiés à l'avance tels que la superficie, le taux de consommation d'eau, le taux des déchets, la nature de l'activité et autres.

Le montant de cette participation est fixé par décision du conseil d'administration du groupement de maintenance et de gestion concerné. Ce montant peut être révisé annuellement selon la même procédure.

Art. 2. - Le trésorier du groupement de maintenance et de gestion est chargé du recouvrement des montants de la participation tels que fixés conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret, et ce, en contre partie d'un reçu portant sa signature ainsi que celle du président du conseil d'administration du groupement.

Art. 3. - Dans le cas où l'occupant, l'exploitant ou le propriétaire d'immeuble ne paye pas sa participation dans le délai fixé par l'avis de règlement, le montant principal sera majoré d'un intérêt légal calculé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1100 (nouveau) du code des obligations et des contrats.

Art. 4. - Si, 8 jours après l'expiration du délai fixé par l'avis de règlement, l'occupant, l'exploitant ou le propriétaire d'immeuble n'a toujours pas payé sa participation, le ministre chargé de l'industrie peut, à la demande du groupement, ordonner à la société tunisienne d'électricité et du gaz de procéder au recouvrement du montant restant dû par l'intéressé en l'incluant dans sa facture de consommation d'énergie, et ce, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi susvisée n° 94-16 du 31 janvier 1994.

En cas de non règlement de la facture de consommation d'énergie majorée du montant sus-mentionné, les mesures d'usage au sein de la société tunisienne d'électricité et du gaz dans ce genre d'infraction seront appliquées.

Art. 5. - Les oppositions doivent être portées devant le gouverneur de la région dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de notification de l'avis de règlement.

Ce recours n'a pas d'effet suspensif sur la procédure de recouvrement des montants de la participation.

Art. 6. - Le ministre de l'économie nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 septembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 94-2002 du 26 septembre 1994, portant modification des limites de la zone de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de l'Ariana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, tel que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990, et notamment ses articles 5, 6 et 7,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993,

Vu le décret n° 85-685 du 27 avril 1985, fixant la zone de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de l'Ariana,

Vu le décret n° 92-2265 du 28 décembre 1992, portant modification des limites de la zone de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de l'Ariana,

Vu les procès-verbaux de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de l'Ariana datés des 13 avril 1994 et 6 juin 1994 et le plan y annexé,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier - Les limites de la zone de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de l'Ariana fixée par le décret n° 85-685 du 27 avril 1985 sont modifiées conformément aux procès-verbaux susvisés du 13 avril 1994 et du 6 juin 1994 et au plan annexé au présent décret qui les revêt de l'approbation définitive.

Les modifications visées à l'alinéa précédent sont effectuées pour la création d'un parc de loisirs à la Soukra.

Art. 2. - Le décret susvisé n° 92-2265 du 28 décembre 1992 est abrogé.

Art. 3. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 septembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 94-2003 du 29 septembre 1994.

Les ingénieurs principaux dont les noms suivent sont nommés au grade d'ingénieur en chef au ministère de l'agriculture :

Salah Missaoui

Mohamed Rahmani

Mohamed Mtibâa

Taoufik Ketata

Saâd Seddik

Salah Dhifallah

Ali Skhiri

Neji Tarchoun

Taoufik Mzah

Mohamed El Taïef

Noureddine Koubâa

Brahim Ben Hassine

Hassine Sioud

Mohamed Moncef Kamergi

Karem Abdelhamid

Tijani Lahbib

Fadhel Leffat

Mohamed Fadhel Bouzaïene

Ali Alaoui

Taieb Fareh

Par décret n° 94-2004 du 29 septembre 1994.

Monsieur Amor Trabelsi, ingénieur en chef est chargé des fonctions de directeur de la formation professionnelle et de l'appui à la vulgarisation agricole à l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 94-2005 du 29 septembre 1994.

Monsieur Hassine Bouzouita, ingénieur en chef est chargé des fonctions de directeur des affaires pédagogiques et techniques à l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 94-2006 du 29 septembre 1994.

Monsieur Naceur Zehri, ingénieur en chef est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Jendouba.

Par décret n° 94-2007 du 29 septembre 1994.

Monsieur Habib Chebil, ingénieur en chef est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Béja.

Par décret n° 94-2008 du 29 septembre 1994.

Monsieur Faouzi Jerbi, ingénieur en chef est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Kasserine.

Par décret n° 94-2009 du 29 septembre 1994.

Monsieur Mohamed Zemni, ingénieur en chef est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Bizerte.

Par décret n° 94-2010 du 29 septembre 1994.

Monsieur Youssef Khelif, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des sols au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin, l'intéressé bénéficie des avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 94-2011 du 29 septembre 1994.

Monsieur Naceur Salhi, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de cellule territoriale de vulgarisation agricole (Korba) au commissariat régional au développement agricole de Nabeul.

Par décret n° 94-2012 du 29 septembre 1994.

Monsieur Mustapha Chelbi, ingénieur principal est chargé des fonctions de chef de cellule territoriale de vulgarisation agricole (Soliman) au commissariat régional au développement agricole de Nabeul.

Par décret n° 94-2013 du 29 septembre 1994.

Monsieur Salem Arfa, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de cellule territoriale de vulgarisation agricole (Enfidha) au commissariat régional au développement agricole de Sousse.

Par décret n° 94-2014 du 29 septembre 1994.

Monsieur Khaled Lâajili, ingénieur principal est chargé des fonctions de chef de service du suivi et de l'évaluation des programmes à la direction des investissements agricoles relevant de la direction générale de la planification, du développement et des investissements agricoles au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 94-2015 du 29 septembre 1994.

Monsieur Boubaker Karray, ingénieur principal est chargé des fonctions de chef de service du suivi et de l'évaluation à l'unité de réalisation du projet de développement agricole et de pêche dans le plateau de Sidi M'haddeb relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 94-2016 du 29 septembre 1994.

Monsieur Belgacem Attouani, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Jendouba.

Par décret n° 94-2017 du 29 septembre 1994.

Monsieur Ridha Saghari, ingénieur principal est chargé des fonctions de chef de service de l'entomologie à la sous-direction de la protection des végétaux relevant de la direction générale de la production végétale au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 94-2018 du 29 septembre 1994.

Monsieur Mouldi Bousami, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Jendouba.

Par décret n° 94-2019 du 29 septembre 1994.

Monsieur Habib Ayari, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Béja.

Par décret n° 94-2020 du 29 septembre 1994.

Mme Samia Maâmer, épouse Belkhiria, ingénieur des travaux est chargée des fonctions de chef de service de l'olive de table à la direction générale de la production végétale relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 94-2021 du 29 septembre 1994.

Monsieur Tarek Chiboub, ingénieur principal est chargé des fonctions de chef de service du contrôle phytosanitaire à la sous-direction de la protection des végétaux relevant de la direction générale de la production végétale au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 94-2022 du 29 septembre 1994.

Monsieur Belgacem Kadri, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Sid-Bouzel.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT**

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 94-2023 du 29 septembre 1994.

Il est mis fin à compter du 12 juillet 1994, aux fonctions de Monsieur Rejeb Khouadja, ingénieur général en sa qualité de directeur régional de l'équipement et de l'habitat de Nabeul.

Par décret n° 94-2024 du 29 septembre 1994.

Il est mis fin à compter du 12 juillet 1994, aux fonctions de Monsieur Slim Guermazi, ingénieur en chef en sa qualité de directeur régional de l'équipement et de l'habitat de Siliana.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 94-2025 du 29 septembre 1994.

Monsieur Hichem Fehri, ingénieur principal est chargé des fonctions de sous-directeur de traitement de l'information à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Par décret n° 94-2026 du 29 septembre 1994.

Monsieur Fayçal Ben Dakhli, ingénieur principal est chargé des fonctions de sous-directeur de la météorologie appliquée à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Par décret n° 94-2027 du 29 septembre 1994.

Monsieur Jameleddine El Kamel, ingénieur principal est chargé des fonctions de chef de service de gestion des données climatiques à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Par décret n° 94-2028 du 29 septembre 1994.

Monsieur Mohsen Ghardaddou, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de l'agrométéorologie à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Par décret n° 94-2029 du 29 septembre 1994.

Monsieur Rachid Ben Dhaou, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de coordination des unités régionales à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATIONS

Par décret n° 94-2030 du 29 septembre 1994.

Monsieur Mohamed Kamel Basly, inspecteur des P.T.T, est chargé des fonctions de chef de service des positions et des indemnités à la direction des affaires administratives au ministère des communications.

Par décret n° 94-2031 du 29 septembre 1994.

Mme Naïma Ellafi, épouse Khemiri, inspecteur des P.T.T. est chargée des fonctions de chef de service de la comptabilité internationale à la direction des affaires commerciales et internationales au ministère des communications.

Par décret n° 94-2032 du 29 septembre 1994.

Mme Alia Bouden, épouse Zaâzaâ, inspecteur des P.T.T. est chargée des fonctions de chef de service du contentieux et des dépenses publiques à l'agence comptable centrale des P.T.T. au ministère des communications.

Par décret n° 94-2033 du 29 septembre 1994.

Monsieur Hattab Abdelmoutaâli, inspecteur central des P.T.T, est chargé des fonctions de chef de centre directeur de la caisse d'épargne nationale tunisienne relevant du ministère des communications.

Par décret n° 94-2034 du 29 septembre 1994.

Madame Chemsas Ben Souf, épouse Larif, inspecteur des P.T.T. est chargée des fonctions d'inspecteur des communications à l'inspection générale des communications au ministère des communications.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

Décret n° 94-2055 du 8 octobre 1994, modifiant le décret n° 92-1183 du 22 juin 1992 relatif à la fixation de l'horaire des études dans l'enseignement secondaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif et notamment son article 13,

Vu le décret n° 92-1183 du 22 juin 1992, relatif à la fixation de l'horaire des études dans l'enseignement secondaire, et notamment son article 2,

Décète :

Article premier. - L'article 2 du décret n° 92-1183 du 22 juin 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 2. (nouveau) - L'horaire hebdomadaire des études au deuxième cycle de l'enseignement secondaire est arrêté comme suit :

a) Troisième année

L'horaire hebdomadaire des études en troisième année, matières optionnelles non comprises, est fixé comme suit :

- section lettres : 26 heures
- section sciences expérimentales : 28 heures 30 mn
- section mathématiques : 28 heures
- section économie et gestion : 27 heures 30 mn
- section technique : 32 heures 30 mn.

L'élève peut choisir une matière optionnelle d'une heure et trente minutes ou de deux heures.

L'horaire hebdomadaire dans ces différentes sections est réparti comme indiqué à l'annexe 2.

b) Quatrième année

L'horaire hebdomadaire des études en quatrième année compte tenu de la matière optionnelle obligatoire est fixé comme suit :

- section lettres : 26 heures ou 26 heures et 30 mn
- section sciences expérimentales : 26 heures et 30 mn ou 27 heures
- section mathématiques : 26 heures ou 26 heures et 30 mn
- section économie et gestion : 27 heures et 30 mn ou 28 heures
- section technique : 30 heures et 30 mn ou 31 heures.

L'élève doit choisir obligatoirement en 4^e année :

- deux matières optionnelles pour la section lettre
- une matière optionnelle pour les autres sections.

et ce, parmi les matières optionnelles enseignées au lycée, soit celles dont il aurait commencé l'étude dès la 2^{ème} année ou la 3^{ème} année soit celles qui sont devenues optionnelles en 3^{ème} ou 4^{ème} année.

L'élève peut choisir en outre, une ou deux matières supplémentaires selon la section à laquelle il appartient, les notes supérieures à dix sont prises en compte pour le calcul de sa moyenne générale s'il s'agit de matières étudiées à partir de la deuxième année.

Les notes obtenues dans les autres matières optionnelles ne sont prises en compte pour le calcul de la moyenne que si elles permettent son amélioration.

L'horaire hebdomadaire en 4^{ème} année dans les différentes sections est réparti comme indiqué dans l'annexe 3.

La quatrième année est sanctionnée par un examen national permettant aux candidats admis l'obtention du diplôme du baccalauréat mentionné à l'article 14 de la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991 susvisée, et ce à partir de l'année scolaire 1994-1995.

Art. 2. - Sont modifiées les annexes 2 et 3 du décret n° 92-1183 du 22 juin 1992 susvisé, comme indiqué dans les annexes 2 et 3 (nouvelles).

Art. 3. - Le ministre de l'éducation et des sciences, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Annexe 2 (nouveau)
Répartition de l'horaire hebdomadaire en 3^e année
(actuelle 6^e année)

Matières	Sections				
	Lettres	Sc. Ex	Maths	Economie	Technique
Arabe	5	3	3	3	3
Initia à la Philo	1	-	-	-	-
Français	4	3	3	3	3
Anglais	4	3	3	4	3
Pensée Islamique	1,3	1	1	1	1
Education Civique**	1	-	-	-	-
Histoire	2	1,30	1,30	1,30	1,30
Géographie	2	1	1	2	1
Mathématiques	1,30	5	7	4	5
Sciences Naturelles	1,30	4	1,30	1,30*	1,30*
Sciences Physiques	1,30	5	5	1,30*	5
Economie et Gestion	-	-	-	7	-
Discip Techniques	-	-	-	-	8
Educ Physique	2	2	2	2	2
Matières optionnelles (à partir de la 2 ^e année)					
3 ^e Langue Etrangère	2*	2*	2*	2*	2*
Matières artistiques et esthétiques	2*	2*	2*	2*	2*
Matières optionnelles (à partir de la 3 ^e année)					
Informatique	2*	2*	2*	2*	2*
Total (compte non tenu des matières optionnelles)	26	28,30	28	27,30	32,30

* matières optionnelles

** matière qui sera enseignée en section lettres dès que l'effectif enseignant est disponible.

Annexe 3 (nouvelle)
Répartition de l'horaire hebdomadaire en 4^e année
(actuelle 7^e année)

Matières	Sections				
	Lettres	Sc. Ex	Maths	Economie et Gestion	Technique
Philosophie	7	4	4	4	4
Arabe	4	-	-	-	-
Français	3	2	2	2	2
Anglais	3	3	3	3	3
Pensée Islamique	1,30	-	-	-	-
Histoire	4	1,30*	1,30*	3	1,30*
Géographie		1,30*	1,30*		1,30*
Mathématiques	1,30*	5	7	5	5
Sciences Naturelles	1,30*	4	1,30	1,30*	1,30*
Sciences Physiques	1,30*	5	5	1,30*	5
Economie et Gestion	-	-	-	7	-
Discip Techniques	-	-	-	-	8
Educ Physique	2	2	2	2	2
Matières optionnelles (à partir de la 2 ^e année)					
3 ^e Langue Etrangère	2*	2*	2*	2*	2*
Matières artistiques et esthétiques	2*	2*	2*	2*	2*
Matières optionnelles (à partir de la 3 ^e année)					
Informatique	2*	2*	2*	2*	2*
Total (compte-tenu des matières optionnelles)	26,00 ou 26,30	26,30 ou 27,00	26,00 ou 26,30	27,30 ou 28,00	30,30 ou 31,00

* matières optionnelles

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 94-2035 du 29 septembre 1994.

Monsieur Abdelbaki Ghodbani, professeur principal de l'enseignement secondaire est déchargé des fonctions de chef de service de l'enseignement primaire à la direction régionale de l'enseignement de Kasserine à compter du 16 septembre 1994.

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 94-2036 du 29 septembre 1994.

Monsieur Jamel Ben Hamada, professeur d'enseignement secondaire est chargé des fonctions de sous-directeur de la conservation et de la sauvegarde à la bibliothèque nationale au ministère de la culture.

Par décret n° 94-2037 du 29 septembre 1994.

Monsieur Taoufik Lahyani, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires financières et de la planification à la direction des affaires administratives et financières et de la planification au ministère de la culture.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 12 Octobre 1994 "

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1994

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie			
Autres pays	33,000	47,000	54,000

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 434 211
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- ☐ **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- ☐ **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- ☐ **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 / w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4
A.T.B. : Agence Mégrine 28.1104 243387

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8